

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5027251-05.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, denegar a segurança, nos termos da decisão de evento 3. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme Lei 12.016/09, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de outubro de 2024.

5027251-05.2024.4.02.5001

500003369529 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5027251-05.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão que determinou que os cálculos da verba honorária incidam sobre o valor da causa (evento 56 DESPADEC1) nos autos do processo nº 50017274020234025001. Defende que a decisão ofende a coisa julgada, que determinou a base de cálculos dos honorários sobre o valor da condenação e, não havendo condenação, não há que se falar em verba honorária. Assim, requer seja deferida medida liminar para suspensão da decisão objurgada.

VOTO

A decisão de evento 3 analisou o feito, indeferindo a liminar. Confirmam-se os argumentos processo 5027251-05.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

O MPF afirmou que não tem interesse na causa, opinando pelo prosseguimento do feito (evento 8).

Os fundamentos necessários já estão dispostos na decisão acima referida, sendo desnecessária a sua repetição.

Assim, voto por denegar a segurança, nos termos da decisão de evento 3. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme Lei 12.016/09.

5027251-05.2024.4.02.5001

500003279081 .V3